

[11] 국유재산 대부료 분납에 따른 보증조치 등 미흡

- 「국유재산법」 제32조(사용료) 및 제47조(대부료, 계약의 해제 등), 「같은 법 시행령」 제30조(사용료의 납부시기 등)에 따르면 연간 대부료가 1,000만 원 이상인 경우 이를 나누어 내려는 때에는 연간 대부료의 100분의 50에 해당하는 금액의 범위 내에서 보증금을 예치하게 하거나 이행보증조치를 하도록 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제32조의2(보증금의 예치 등)에 따르면 계약 체결 시에 위 법률이 정한 보증조치를 하여야 한다고 되어 있으며¹⁾
 - 「같은 요강」 제19조(보증금의 예치 등)에 따르면 징수한 보증금(현금)은 지체 없이 은행의 정기예금에 예탁하여 별도 관리하도록 되어 있음²⁾
- 그런데, 최근 3년간(2014. 7. 1.~2017. 6. 30.) 대부계약 체결 시 연간 대부료가 1,000만 원 이상을 분납하기로 하여 보증조치를 해야 하는 총 339건을 점검한 결과
 - 서울동부지역본부에서는 ‘○○○특별시 ○○○구 ○○○동 △△△-△△ (대, 62㎡)’ 소재 국유재산에 대하여

1) 「같은 요강」 제19조 (보증금의 예치 등)에 따르면 보증금은 1차년도 연간 대부료를 기본으로 그 금액을 정하며, 대부계약기간 중 연간대부료가 변동되는 경우에도 그에 따른 보증금을 추가로 납부받거나 반환하지 아니한다고 되어 있음

2) 「같은 세칙」 제32조의2(보증금의 예치 등) 제3항 및 제4항에 따르면 보증금 반환시 보증금으로 발생된 이자를 포함하여 정산을 실시하고 그 잔액을 반환한다고 되어 있음

- 피대부자 ○○○에게 상가부지 용도로 2014. 1. 1.부터 2018. 12. 31. 까지 연간 대부료 11,098천 원을 연 4회 분납하는 조건으로 대부계약을 체결하면서 대부계약 체결 시 보증조치를 하지 않는 등³⁾)

△ [표 13]과 같이 서울동부지역본부 등 5개 지역본부에서는 4건의 대부계약 체결 시 보증조치를 하지 않았고 1건은 계약체결일로부터 175일 지나서야 이행보증조치를 하는 등 보증조치 업무를 소홀히 한 사실이 있음

[표 13] 분납 대부료에 대한 보증조치 미흡 현황

(단위 : 천 원)

순번	소관부점	물건명	피대부자	계약일	대부료	비고 (지연일수 등)
----	------	-----	------	-----	-----	----------------

“기재 생략”

- 3) 2015. 6. 12. 피 대부자로부터 위 지상 건물 매각을 사유로 대부 계약 해지 신청을 받아 연체 대부료 785,600원을 납부 받고 대부 계약을 해지함

(단위 : 원)

구 분	체납금 내역					이전 납부기일
	대부료	분납이자	부가세	연체이자	계	

“기재 생략”

□ 또한, 최근 3년간(2014. 7. 1.~2017. 6. 30.) 대부료를 분납하기로 하는 대부계약을 체결하면서 보증금(현금)을 납부받은 총 10건에 대하여 은행에 보증금 예치 실태를 점검한 결과

○ 서울동부지역본부 소관 ‘서울특별시 성동구 용답동 △△△△△ (대, 434.8㎡)’ 소재 국유재산은 피대부자 ○○○에게 상가부지 용도로 2014. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 연간 대부료 13,370천 원을 연 6회 분납하는 조건으로 대부계약을 체결하면서

- 2014. 8. 20. 가상계좌로 입금된 보증금 6,685천 원을 예수금으로 처리하고 같은 해 8. 26. 대부계약 체결을 하였으나 860일이 지난 후인 2017. 1. 3.에서야 국유재산지원부(舊. 국유재산총괄부)에 정기예금 예탁을 요청하는 등⁴⁾

○ [표 14]와 같이 서울동부지역본부 등 3개 지역본부에서는 총 4건에 대하여 가상계좌로 입금된 보증금을 대부계약 체결 후 짧게는 29일, 길게는 860일 지난 이후에야 국유재산지원부에 예치를 요청함으로써

- 그 기간 동안 보증금에 대한 이자가 발생되지 않게 되는 등 보증금 관리를 소홀히 한 사실이 있음

4) 이행보증 조치를 보증금(현금)으로 납부한 경우 업무담당자는 지체 없이 자금운용부점인 국유재산지원부에 보증금 예치 요청문을 발송해 보증금을 금융기관 정기예금 상품에 가입하여 자금을 운용하여야 함

[표 14] 분납 대부계약 보증금(현금) 지연 예치 현황

(단위 : 천 원)

순 번	소관부점	물건명	피대부자	보증 금액	예수금 처리일	계약 체결일(a)	예치 요청일(b)	경과일 (b-a)
--------	------	-----	------	----------	------------	--------------	--------------	--------------

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ 서울동부지역본부장 등 6개 지역본부장은 국유재산 대부료 분납계약 체결 시 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제32조의2(보증금의 예치 등)에 따라 분납대부료에 대한 보증조치 및 보증료에 대한 정기예금 예치 업무를 철저히 하고
- 관련자 팀장 ○○○ 외 3명에 대하여는 주의 촉구하며 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)